الملحـــــق العاشر : المقرر رقم 0641 الصادر بتاريخ 20 يونيو 2017 المتضمن انشاء وتشكيلة وسير عمل اللجنة الفنية المكلفة ببطاقة الشخص المعوق.

المادة الأولى : تنشأ بموجب أحكام المادة: 4 من الأمر القانوني رقم 2006-034 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2006 المتعلق بترقية وحماية الأشخاص المعوقين لجنة فنية مكلفة بتحديد شكل ومحتوى بطاقة الشخص المعوق ومسطرة الحصول عليها ومدة صلاحيتها وطرق تجديدها.

المادة 2: تتكون اللجنة الفنية المكلفة ببطاقة الشخص المعوَّق من :

- مدير الأشخاص المعوقين، رئيسا ؛
- طبيب معين من طرف وزير الصحة، عضوا؛
- أربعة ممثلين للفيدرالية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص المعوقين.

يمكن للرئيس أن يستدعي لحضور اجتماعات اللجنة، كل شخص يكون حضوره مفيدا.

تقوم لجنة جهوية ترأسها المنسقة الجهوية الوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة باستقبال الملفات على المستوى الجهوي وإحالتها للجنة الفنية على المستوى المركزي.

المادة 3: تكلف اللجنة الفنية لبطاقة المعوق بالدراسة وإبداء الرأي حول :

- الملفات التي تحال إليها للنظر حول فئة بطاقة المعوق وطبيعة ومدة صلاحيتها ودرجة الإعاقة إضافة إلى الخدمات التي توفرها بالنظر إلى حاجة الإعاقة والوضع الاجتماعي والاقتصادي للمعني.

المادة 4: تستقبل مديرية الأشخاص المعوقين الملفات وتدرسهم ثم تحيلها الى اللجنة الفنية، كما تتكفل بمتابعة كافة القرارات الصادرة عنها.

تقوم مديرية الأشخاص المعوقين بسكرتاريا اللجنة الفنية من خلال إعداد الملفات واستدعاء أعضاء اللجنة وتحرير محاضر الاجتماعات ومسك السجلات المرتبطة بها والإعلام وتنسيق الإعلام بين الأطراف المعنية وتسليم بطاقات الشخص المعوق.

المادة 5 : تجتمع اللجنة الفنية لبطاقة المعوق بناء على استدعاء من رئيسها مرتين في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة 6: يمكن للجنة الفنية لبطاقة المعوق أن تستدعي الشخص الذي يسعى في الحصول على بطاقة شخص معوق.

المادة 7: يتم إبلاغ الشخص الساعي في الحصول على بطاقة معوق بالقرار المتعلق بطلبه وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما يسري ابتداء من تاريخ إيداع الطلب لدى مصالح مديرية المعوقين

المادة 8: في حالة رفض منح بطاقة المعوق المطلوبة، يمكن لصاحب الطلب أن يلتمس كتابيا من مديرية المعوقين مراجعة قرارها.

وفي هذه الحالة، يتعين عليه تقديم مبررات جديدة في أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تبليغ قرار الرفض. يمكن للشخص الحاصل على بطاقة معوق أن يطلب مراجعة ملفه في حالة ظهور تغير أو تطور في وضعه الصحي مبررا بوثائق طبية.

ينطبق الأجل المنصوص عليه في المادة 7 من هذا المقرر على طالبي مراجعة قرارات اللجنة.

المادة 9 : تعتمد اللجنة الفنية لبطاقة المعوق خلال دراستها للملفات على المعايير المتعلقة بالجوانب الصحية والوظيفية والسيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية.

يأخذ في الاعتبار أثناء فحص الجوانب الصحية والوظيفية :

- سبب العجز؛
- طبيعة ودرجة العجز؛
- تأثير العجز على وظائف الشخص وعلى استقلاليته ؛

- حاجة الشخص إلى إعادة تأهيل، إلى أدوات وأجهزة، إلى مساعدات فنية والى مؤازرة شخص أخر ؛
- قدرة الشخص على القيام بنشاطاته اليومية الأساسية الشخصية.

يتم إعطاء الاعتبار أثناء فحص الجوانب السيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية لمقدرة الشخص على المشاركة في المجالات الرئيسية للحياة الاجتماعية والمهنية واندماجه في المجتمع؛

يمكن للجنة عند الحاجة أن تطلب من المعني فحوصات طبية وشبه طبية، وفي هذه الحالة، يبلغ المعني بقرار اللجنة في حدود الآجال المنصوص عليها في المادة 7 من هذا المقرر.

يمكن للجنة الفنية لبطاقة المعوق، عند الاقتضاء، أن تلجأ الى تحديد لوحة معايير للإعاقة تحدد ها هي نفسها.

المادة 10 : يتكون الملف المتعلق بطلب بطاقة معوق من المستندات التالية :

- طلب مكتوب موجه للوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية ؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للبالغين أو الوكلاء الشرعيين وعقد ازدياد للقصر البالغين اقل من عشر 10 سنوات ؛
- صورتين شمسيتين ؛
- شهادة صحية من الطبيب الرئيس للمقاطعة أو من أخصائي حسب النموذج المحدد من طرف اللجنة ؛
- شهادة إقامة ؛

المادة 11 : تكون بطاقة المعوق على شكل مستطيل مع اللون الأبيض بالنسبة لكافة فئات الإعاقة.

يحمل وجه البطاقة ختم الدولة، وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، رقم التعريف الوطني، رقم تسلسلي، صورة شمسية لصاحب البطاقة ومعلومات حول حالته المدنية. يحمل قفا البطاقة مدة الصلاحية، العنوان أو رقم الهاتف، الإقامة، درجة الإعاقة للمعني وطابع الإدارة. يعبر عن درجة الإعاقة بخط اخضر يقع على وجه البطاقة وذلك على النحو التالي :

- خط واحد : إعاقة خفيفة ؛
- خطين : إعاقة متوسطة ؛
- ثلاثة خطوط : إعاقة عميقة.

تتيح بطاقة معوق حقوقا وفوائد في مجال النفاذ إلى العلاجات وإعادة التأهيل والمساعدات الفنية والتهذيب والإعلام والتشغيل والنقل إضافة إلى كل فائدة أخرى من شأنها المساهمة في ترقية الأشخاص المعوقين.

المادة 12 : مدة صلاحية بطاقة المعوق خمس سنوات حسب تقدير اللجنة الفنية لبطاقة المعوق، ويتم تجديدها بناء على طلب من صاحبها أو من وكيله الشرعي

المادة 13 : كل تجاوز في استخدام بطاقة معوق باستخدامها لغايات أخرى مخالفة يؤدي إلى سحبها بشكل مؤقت أو نهائي.

المادة 14 : كل شخص ينتحل صفة "شخص معوق" عن طريق استخدام بطاقة الغير معرض للمتابعة القضائية طبقا التشريعات المعمول بها.

المادة 15 : تعد اللجنة الفنية تقريرا في أجل 15 يوما بعد انقضاء كل ستة أشهر يوجه للوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية ويتناول التقرير نشاطاتها طيلة الأشهر الستة المنصرمة.

المادة 16 : تدرج الاعتمادات المالية الضرورية لتسيير اللجنة في ميزانية الدولة وتغطي نشاطات ومصاريف طباعة البطاقة، تنظيم الاجتماعات وتسيير اللجنة ويمكن تمويلها بواسطة إعانات خصوصية أو عن طريق الشركاء الفنيين والماليين.

المادة 17 : يكلف الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بتطبيق هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.